

WUXUAI GmbH – Impressum und Offenlegung

Dokumenttyp: IMPRESSUM

Dokumentversion: 1.0-DRAFT

Sprache: Deutsch

Rechtsraum: Österreich

Herausgeber: WUXUAI GmbH

Status: Entwurf zur anwaltlichen Prüfung

Veröffentlichung: Erst nach vollständiger Gründung und Befüllung aller Pflichtfelder

1. Diensteanbieter und Medieninhaber

WUXUAI GmbH

[STRASSE UND HAUSNUMMER]

[POSTLEITZAHL] [ORT]

Österreich

Die WUXUAI GmbH ist Anbieterin der digitalen WUXUAI-Plattform und Medieninhaberin dieses Webauftritts sowie der dazugehörigen Webanwendungen.

2. Kontakt

E-Mail: [ALLGEMEINE_KONTAKT_EMAIL]

Telefon: [TELEFONNUMMER]

Support: [SUPPORT_EMAIL]

Datenschutz: [DATENSCHUTZ_EMAIL]

Barrierefreiheit: [ACCESSIBILITY_EMAIL]

Anfragen können auch über das Kontaktformular unter [KONTAKT_URL] gestellt werden.

3. Firmenbuchangaben

Firmenname: WUXUAI GmbH

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz laut Firmenbuch: [FIRMENBUCH_SITZ]

Firmenbuchnummer: [FIRMENBUCHNUMMER]

Firmenbuchgericht: [FIRMENBUCHGERICHT]

UID-Nummer: [UID_NUMMER]

4. Vertretungsbefugtes Organ

Geschäftsführung:

[NAME_GESCHAEFTSFUEHRER]

Art der Vertretung:

[VERTRETUNGSREGELUNG]

Beispiel nach tatsächlicher Firmenbucheintragung:

Die Gesellschaft wird durch den alleinvertretungsbefugten Geschäftsführer [NAME] vertreten.

oder:

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Es darf ausschließlich die tatsächlich im Firmenbuch eingetragene Vertretungsregelung veröffentlicht werden.

5. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere:

die Entwicklung, der Betrieb, die Wartung, die Lizenzierung und der Vertrieb von Software, digitalen Plattformen und cloudbasierten Informationssystemen; die Erbringung von IT-, Implementierungs-, Support-, Beratungs- und Datenverarbeitungsleistungen; sowie die Entwicklung und Bereitstellung technischer Lösungen für Kundenbindungs-, Bonus-, Kommunikations- und Verwaltungsprogramme.

Ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer besonderen behördlichen Konzession oder Berechtigung bedürfen, sofern eine solche Berechtigung nicht vorliegt.

Der endgültige Unternehmensgegenstand ist nach Gründung wortgleich oder inhaltlich abgestimmt mit Gesellschaftsvertrag, Firmenbuch und Gewerbeanmeldung einzutragen.

6. Gewerberechtliche Angaben

Anwendbares Gewerbe: [GENAUE_GEWERBEBEZEICHNUNG]

Gewerbebehörde: [ZUSTAENDIGE_BEZIRKSVERWALTUNGSBEHOERDE]

Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Österreich, [ZUSTAENDIGE_LANDESKAMMER]

Fachorganisation: [ZUSTAENDIGE_FACHGRUPPE_ODER_FACHVERBAND]

Anwendbare gewerberechtliche Vorschriften:

insbesondere die österreichische Gewerbeordnung, abrufbar über das Rechtsinformationssystem des Bundes.

Diese Angaben sind mit der tatsächlichen Gewerbeanmeldung abzugleichen.

7. Aufsichts- oder Zulassungsbehörde

Soweit die von der WUXUAI GmbH erbrachten Tätigkeiten einer besonderen behördlichen Aufsicht oder Zulassung unterliegen:

Aufsichtsbehörde: [AUFSICHTSBEHOERDE]

Ist keine besondere Zulassung erforderlich, wird dieser Abschnitt in der veröffentlichten Fassung entfernt.

8. Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse

Medieninhaberin: WUXUAI GmbH

Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse:

- [GESELLSCHAFTER_1]: [ANTEIL] %
- [GESELLSCHAFTER_2]: [ANTEIL] %
- [WEITERE_GESELLSCHAFTER]: [ANTEIL] %

Treuhandverhältnisse:

[KEINE / GENAUE_ANGABE]

Stille Beteiligungen:

[KEINE / GENAUE_ANGABE]

Beteiligungen der WUXUAI GmbH an anderen Medienunternehmen:

[KEINE / GENAUE_ANGABE]

Die Angaben sind vor Veröffentlichung anhand des Firmenbuchstands, der Gesellschafterliste und allfälliger Treuhandverhältnisse zu prüfen.

9. Grundlegende Richtung des Mediums

Die Website und die digitalen Anwendungen der WUXUAI GmbH dienen insbesondere:

- der Information über die von WUXUAI angebotenen Software- und Plattformleistungen;
- der Bereitstellung und Verwaltung digitaler Kundenbindungs- und Bonusprogramme;
- der Information von Restaurantunternehmen, Mitarbeitern und Teilnehmern;
- der Veröffentlichung von Produkt-, Support-, Datenschutz-, Sicherheits- und Vertragsinformationen;
- der Bereitstellung von Funktionen zur Registrierung, Punkteverwaltung, Rewardverwaltung und Kommunikation.

Die Inhalte verfolgen keine parteipolitische Zielsetzung.

10. Verantwortlichkeit für Restaurantinhalte

Restaurantprofile, Bonusprogramme, Punktebedingungen, Rewards, gastronomische Angebote, Öffnungszeiten, Preise und sonstige restaurantbezogene Inhalte werden grundsätzlich vom jeweils bezeichneten Restaurantunternehmen bereitgestellt oder in dessen Auftrag veröffentlicht.

Das jeweilige Restaurantunternehmen ist insbesondere verantwortlich für:

- die Richtigkeit seiner Unternehmens- und Kontaktdaten;
- die Rechtmäßigkeit seines Bonusprogramms;
- die angebotenen Rewards;
- die tatsächliche Gewährung gastronomischer Leistungen;
- seine Teilnahmebedingungen;
- seine Datenschutzinformationen gegenüber Gästen;
- seine werbliche Kommunikation;
- die Bearbeitung restaurantbezogener Beschwerden.

Die WUXUAI GmbH stellt hierfür grundsätzlich die technische Plattform bereit.

Diese Abgrenzung schränkt zwingende gesetzliche Verantwortlichkeiten der WUXUAI GmbH nicht aus.

11. Keine Zahlungs-, Gutschein- oder E-Geldleistung

Die WUXUAI-Plattform stellt in ihrer derzeitigen Version kein Zahlungskonto, keine zentrale Geldbörse und kein übertragbares Geldguthaben für Gäste bereit.

Restaurantbezogene Bonuspunkte:

- sind grundsätzlich keinem Geldkonto gleichgestellt;
- sind nicht zwischen unterschiedlichen Restaurantunternehmen übertragbar;
- werden nicht von WUXUAI in Geld ausgezahlt;
- berechtigen ausschließlich nach den Bedingungen des jeweiligen Restaurants zu dort angebotenen Vorteilen oder Rewards.

Das jeweilige Restaurant ist Anbieter der von ihm veröffentlichten Rewards.

Diese Beschreibung ist vor Produktivstart durch einen österreichischen Rechtsanwalt auf ihre Übereinstimmung mit der tatsächlichen Produktfunktion zu prüfen.

12. Urheberrecht und Nutzungsrechte

Die auf diesem Webauftritt und in den WUXUAI-Anwendungen veröffentlichten Inhalte, Softwarebestandteile, Texte, Grafiken, Logos, Gestaltungen und sonstigen Werke können urheber-, marken- oder leistungsschutzrechtlich geschützt sein.

Eine Vervielfältigung, Bearbeitung, öffentliche Wiedergabe, Verbreitung oder sonstige Nutzung außerhalb gesetzlich zulässiger Grenzen bedarf der vorherigen Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaberin.

Rechte an Restaurantlogos, Speisebildern, Marken und Restaurantinhalten verbleiben beim jeweiligen Restaurant oder sonstigen Rechteinhaber.

13. Haftung für Inhalte

Die WUXUAI GmbH bemüht sich um eine sorgfältige und aktuelle Bereitstellung ihrer eigenen Informationen.

Eine Haftung richtet sich ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den jeweils anwendbaren vertraglichen Vereinbarungen.

Für restaurantbezogene Inhalte, die von Restaurantunternehmen bereitgestellt oder freigegeben wurden, ist primär das jeweils ausgewiesene Restaurantunternehmen verantwortlich, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen eine eigene Verantwortlichkeit der WUXUAI GmbH vorsehen.

Dieser Abschnitt stellt keinen pauschalen Haftungsausschluss dar und darf nicht so ausgelegt werden, dass gesetzlich zwingende Haftung ausgeschlossen wird.

14. Externe Links und Kartendienste

Die Plattform kann Verweise auf externe Websites oder Dienste enthalten.

Insbesondere kann zur Navigation ein externer Kartendienst geöffnet werden. Mit Öffnung des externen Dienstes gelten dessen eigene Nutzungs- und Datenschutzbedingungen.

WUXUAI kontrolliert externe Inhalte nicht dauerhaft und übernimmt keine Verantwortung für deren Verfügbarkeit oder Inhalt, soweit keine gesetzliche Verantwortlichkeit besteht.

Hinweise auf rechtswidrige externe Inhalte können an [LEGAL_EMAIL] gemeldet werden.

15. Datenschutz

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die WUXUAI GmbH befinden sich in der jeweils aktuellen WUXUAI-Datenschutzerklärung:

[LINK_WUXUAI_DATENSCHUTZERKLAERUNG]

Datenschutzinformationen des jeweiligen Restaurantunternehmens befinden sich im Legal Center des betreffenden Restaurants.

16. Cookies und vergleichbare Technologien

Informationen über notwendige und optionale Technologien, lokale Speicherung, Cookies, Analyse- und Kommunikationsdienste befinden sich unter:

[LINK_COOKIE_INFORMATION]

Optionale Technologien werden nur nach Maßgabe der gesetzlichen Voraussetzungen und der dokumentierten Nutzerauswahl eingesetzt.

17. Barrierefreiheit

Informationen zur Barrierefreiheit der WUXUAI-Plattform und zur Meldung digitaler Barrieren befinden sich unter:

[LINK_BARRIEREFREIHEITSINFORMATION]

Barrieren können an [ACCESSIBILITY_EMAIL] gemeldet werden.

18. Online-Streitbeilegung und Verbraucherstreitbeilegung

Die WUXUAI-Plattform richtet sich hinsichtlich des SaaS-Vertrags grundsätzlich an Unternehmer.

Soweit WUXUAI in einem anderen Zusammenhang Verträge mit Verbrauchern abschließt oder gesetzliche Informationspflichten zur außergerichtlichen Streitbeilegung entstehen, werden die erforderlichen Angaben hier nach anwaltlicher Prüfung ergänzt.

Teilnahme an einem alternativen Streitbeilegungsverfahren:

[TEILNAHME / KEINE_TEILNAHME / GESETZLICH_VERPFLICHTET]

Zuständige Stelle:

[STREITBEILEGUNGSTELLE]

Dieser Abschnitt darf nicht mit veralteten Hinweisen oder Links veröffentlicht werden und ist vor Marktstart aktuell rechtlich zu prüfen.

19. Kommunikations- und Vertragssprache

Die verbindliche Kommunikations- und Vertragssprache der WUXUAI GmbH ist grundsätzlich Deutsch, soweit im jeweiligen Vertrag nichts anderes vereinbart wird.

Übersetzungen können als Service bereitgestellt werden. Bei Abweichungen ist die ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Sprachfassung maßgeblich, soweit dies rechtlich zulässig ist.

20. Versionsangaben

Dokumentversion: [VERSION]

Veröffentlicht am: [VEROEFFENTLICHUNGSDATUM]

Gültig ab: [INKRAFTTRETEN]

Letzte inhaltliche Prüfung: [PRUEFDATUM]

Dokumenthash: [DOKUMENT_HASH]

Technische Veröffentlichungsregeln

Dieses Dokument darf technisch nur den Status **PUBLISHED** erhalten, wenn sämtliche nachfolgenden Prüfungen erfolgreich sind.

Pflichtfelder

```
WUXUAI_GESAMTFIRMA
WUXUAI_RECHTSFORM
WUXUAI_GESCHAEFTSANSCHRIFT
WUXUAI_SITZ
WUXUAI_KONTAKT_EMAIL
WUXUAI_GESCHAEFTSFUEHRER
WUXUAI_FIRMENBUCHNUMMER
WUXUAI_FIRMENBUCHGERICHT
WUXUAI_UID
WUXUAI_UNTERNEHMENSGEGENSTAND
WUXUAI_GEWERBE
WUXUAI_GEWERBEHOERDE
WUXUAI_KAMMER
WUXUAI_GESELLSCHAFTER
WUXUAI_BETEILIGUNGSVERHAELTNISSE
WUXUAI_DATENSCHUTZLINK
WUXUAI_ACCESSIBILITY_LINK
```

Veröffentlichungssperren

Das System muss die Veröffentlichung blockieren, wenn:

- ein Platzhalter in eckigen Klammern verbleibt;
- Firmenbuchdaten nicht mit den Unternehmensstammdaten übereinstimmen;
- die Gesellschaft noch nicht wirksam eingetragen wurde;
- kein Geschäftsführer hinterlegt ist;
- keine geografische Geschäftsanschrift vorhanden ist;
- keine unmittelbar erreichbare E-Mail-Adresse vorhanden ist;
- Offenlegungsangaben fehlen;
- keine anwaltliche Prüfreferenz hinterlegt ist.

Anzeigeorte

Das Impressum muss ohne Anmeldung und ständig leicht erreichbar sein unter:

/legal/imprint

Es muss außerdem verlinkt sein in:

öffentliche Website-Fußzeile
Restaurant-Kundenportal
Owner-Portal
Mitarbeiterportal
Plattform-Login
Legal Center
Cookie-Dialog
Barrierefreiheitsseite
transaktionalen geschäftlichen E-Mails

Dokumentmetadaten

```
document_scope = PLATFORM
document_type = IMPRINT
issuer_type = WUXUAI
language = de-AT
jurisdiction = AT
requires_acceptance = false
requires_reacceptance = false
status = DRAFT | LEGAL_REVIEW | APPROVED | PUBLISHED | ARCHIVED
```

Interner Prüfvermerk

Rechtliche Prüfung erforderlich zu:

1. vollständiger ECG-Pflichterfüllung;
2. UGB-Pflichtangaben nach Firmenbucheintragung;
3. medienrechtlicher Offenlegung;
4. genauer Beteiligungsstruktur;
5. Gewerbeberechtigung und Fachorganisation;
6. Angaben nach dem Dienstleistungsgesetz;
7. allfälliger Streitbeilegungsinformation;
8. Abgrenzung der Restaurantverantwortlichkeit;
9. Abgrenzung zu Gutscheinen-, Zahlungs- und E-Geldleistungen;
10. Gültigkeit der Haftungsformulierungen;
11. Medieninhaberschaft der einzelnen Restaurant-Unterseiten;
12. Anforderungen an Social-Media-Profilen und Apps.

Status: Nicht zur Veröffentlichung freigegeben.